७२ भेन्चर्स प्रा.लि.

प्रारम्भिक संस्थापक सम्झौतापत्र (Founders' Agreement / MOU)

> यो संशोधित सम्झौतापत्रले २०२६ अक्टोबर ११ को बैठकका निर्णयहरू (मासिक रु. २,०००, नोभेम्बरबाट सुरु) र थप सुरक्षा नियमहरू समेटेको छ।

लिखितम् हामी तपसिलका प्रथम, दोस्रो, तेस्रो... (सबै संस्थापक सदस्यहरू):

हामी सबै सदस्यहरू आपसी समझदारी, विश्वास र सहकार्यको भावनाले एकताबद्ध भई सामूहिक पूँजी निर्माण गर्ने, सदस्यहरूबीच वित्तीय सहयोग आदानप्रदान गर्ने र १ (एक) वर्षपछि औपचारिक रूपमा **प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी** दर्ता गरी संयुक्त व्यवसाय तथा लगानी सञ्चालन गर्ने साझा उद्देश्यका साथ मिति वि.सं. २०८... साल ..... महिना ..... गते (ई.सं. .....) का दिन यो प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा सहमत भई हस्ताक्षर गर्दछौं।

१. संस्थापक सदस्यहरूको विवरण (तपसिल)

हरेक सदस्यले आफ्नो हकवाला (नाम र नाता) पनि यही तालिकामा लेख्नुपर्नेछ (दफा ८)।

क्र.सं.	पूरा नाम	स्थायी ठेगाना	नागरिकता नं. / जिल्ला	सम्पर्क नम्बर	हकवाला (नाम / नाता)	हस्ताक्षर
१						
२						
३						
४						
५						
६						
७						
८						
९						
१०						
११						
१२						
१३						
१४						
१५						

क्र.सं.	पूरा नाम	स्थायी ठेगाना	नागरिकता नं. / जिल्ला	सम्पर्क नम्बर	हकवाला (नाम / नाता)	हस्ताक्षर
१६						
१७						
१८						
१९						
२०						

२. संस्थाको नाम र प्रारम्भिक कार्यालय

- **प्रस्तावित नाम:** ७२ भेन्चर्स प्रा.लि. (72 Ventures Pvt. Ltd.)
- **अस्थायी सम्पर्क ठेगाना:** .....
- **सम्पर्क इमेल:** ventures72.official@gmail.com
- **डिजिटल अभिलेख (७२ भेन्चर्स खाता एप):** https://3-25-27-164.sslip.io

३. बचत तथा शेयर पूँजी सम्बन्धी व्यवस्था

१. **शेयरको दर:** प्रत्येक शेयरको प्रति कित्ता मूल्य रु. २००/- कायम गरिएको छ।

२. **मासिक बचत (निश्चित):** प्रत्येक सदस्यले हरेक महिना **१० कित्ता (रु. २,०००/-)** खरिद गरी समूहको संयुक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यो रकम सबै सदस्यका लागि बराबर हुनेछ।

३. **भुक्तानी मिति:** हरेक महिनाको २५ गतेभित्र रकम जम्मा गरिसक्नुपर्नेछ।

४. **विलम्ब शुल्क:** तोकिएको मितिभन्दा ३ (तीन) दिनभन्दा ढिला गरी रकम बुझाएमा प्रति महिना रु. ५००/- विलम्ब शुल्क लाग्नेछ। यो शुल्क समूहको सामूहिक कोषमा जम्मा हुनेछ र फिर्ता हुने छैन।

५. **अवधि:** बचत संकलन २०२६ **नोभेम्बर** (वि.सं. २०८३ ..... महिना) बाट सुरु भई लगातार **१२ महिना (१ वर्ष)** सम्म जारी रहनेछ।

६. **विदेशबाट रकम पठाउँदा:** रेमिट्यान्स वा बैंक शुल्क रकम पठाउने सदस्य स्वयंले तिर्नुपर्नेछ। समूहको खातामा पूरा रु. २,०००/- पुग्नुपर्नेछ।

४. बैंक खाता तथा आर्थिक सञ्चालन

१. **संयुक्त बैंक खाता:** समूहको सबै रकम 'क' वा 'ख' वर्गको वाणिज्य बैंक ....., शाखा ..... मा राखिनेछ। खाता तलका २ जना प्रतिनिधिको **संयुक्त दस्तखत (Joint Signature)** बाट मात्र सञ्चालन हुनेछ:
   - अध्यक्ष: श्री .....
   - कोषाध्यक्ष / सचिव: श्री .....

२. **डिजिटल लेजर:** सम्पूर्ण बचत, कर्जा, आम्दानी र खर्चको अभिलेख **७२ भेन्चर्स खाता एप** मा राखिनेछ। प्रत्येक सदस्यले आफ्नो लगइन आईडी र पासवर्डबाट जुनसुकै बेला आफ्नो खाता हेर्न सक्नेछन्। एपमा गरिएका सबै परिवर्तनको इतिहास सुरक्षित रहनेछ।

३. **भुक्तानी प्रमाण:** रकम जम्मा गरेपछि सदस्यले बैंक भौचर वा स्क्रिनसट कोषाध्यक्षलाई पठाउनुपर्नेछ। प्रमाण जाँचेपछि मात्र एपमा दर्ता गरिनेछ।

४. **मासिक प्रतिवेदन:** हरेक महिनाको पहिलो हप्ता कोषाध्यक्षले आय-व्यय विवरण सबै सदस्यलाई सार्वजनिक गर्नेछन् र बैंक मौज्दात एपको अभिलेखसँग मिलाइनेछ।

५. **निर्णय पुस्तिका:** हरेक बैठकका निर्णयहरू निर्णय पुस्तिकामा लेखी उपस्थित सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराइनेछ।

६. **कोषको बाँडफाँड:** जम्मा पूँजी यसरी छुट्याइनेछ:
   - व्यापार तथा परियोजना लगानी: **५०%** (कम्पनी दर्तापछिको लगानीका लागि)
   - सदस्य आन्तरिक कर्जा: **३५%**
   - आपत्कालीन सुरक्षित जगेडा: **१५%** (बैंक मुद्दती वा बचत खातामा अनिवार्य मौज्दात)

५. सदस्य आन्तरिक कर्जा (Internal Loan Policy)

१. **कर्जा योग्यता:** कुनै पनि सदस्यलाई आकस्मिक वा व्यक्तिगत आवश्यकता परेमा आफ्नो जम्मा भएको कुल बचतको **अधिकतम ८०%** सम्म आन्तरिक कर्जा लिन पाउनेछ।

२. **ब्याजदर:** कर्जामा वार्षिक **८%** का दरले साधारण ब्याज लाग्नेछ, जुन रकम समूहको सामूहिक मुनाफामा जोडिनेछ।

३. **फिर्ता तालिका:** लिएको कर्जा बढीमा **११ महिनाभित्र** र कम्पनी दर्ता हुनुअघि अनिवार्य चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ।

४. **कुल कर्जा सीमा:** सबै सदस्यको कर्जा जोड्दा कुल कोषको **३५%** भन्दा बढी हुने छैन। १५% आपत्कालीन जगेडा कर्जामा प्रयोग गरिने छैन।

५. **कर्जा दिने क्रम:** एकै समयमा धेरै आवेदन आएमा पहिले आवश्यकताको गम्भीरता (स्वास्थ्य, आपत्काल) हेरिनेछ, त्यसपछि आवेदन परेको क्रमअनुसार दिइनेछ।

६. **कर्जा नतिरेमा:** तोकिएको अवधिभित्र कर्जा चुक्ता नगरेमा बाँकी साँवा र ब्याज सम्बन्धित सदस्यको जम्मा बचतबाट कट्टा गरिनेछ।

६. प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण

१. **इक्विटी शेयर बाँडफाँड:** १ वर्ष पूरा भएपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय (OCR) मा कम्पनी दर्ता गर्दा १ वर्षमा जुन सदस्यको जति कुल रकम (शेयर संख्या) जम्मा भएको छ, सोही अनुपातमा कम्पनीको आधिकारिक **संस्थापक शेयर (Equity Shares)** कायम गरिनेछ।

२. **सञ्चालक समिति (BOD):** कम्पनी दर्ताका बखत सदस्यहरूमध्येबाट आपसी सहमति वा चुनावद्वारा **३ देखि ५ जनाको** सञ्चालक समिति चयन गरिनेछ।

३. **लगानीको क्षेत्र:** कम्पनी दर्ता भएपछि कुन व्यवसाय (व्यापार, कृषि, उत्पादन, वा सेवा) मा लगानी गर्ने भन्ने निर्णय कम्तीमा **दुई-तिहाइ (२/३)** सदस्यहरूको सहमतिमा तय गरिनेछ।

७. सदस्य बहिर्गमन, निष्कासन तथा रकम फिर्ता (Exit Policy)

१. **स्वेच्छिक बहिर्गमन:** सम्झौता अवधि (१ वर्ष) भित्र समूह छाड्न चाहने सदस्यले कम्तीमा **१ महिना अगाडि** लिखित सूचना दिनुपर्नेछ। उसले आफूले जम्मा गरेको **मूल रकम मात्र** सूचना दिएको **३० दिनभित्र** फिर्ता पाउनेछ। संस्था दर्ता नभएसम्म कुनै ब्याज वा नाफा दाबी गर्न पाइने छैन।

२. **निष्कासन:** कुनै सदस्यले समूहको अहित हुने कार्य गरेमा वा लगातार **३ महिनासम्म** कुनै जानकारी बिना किस्ता नबुझाएमा साधारण सभाको बहुमतबाट निजलाई समूहबाट अलग गर्न सकिनेछ। निजले आफूले जम्मा गरेको बचत मात्र निष्कासनको निर्णय भएको **३० दिनभित्र** फिर्ता पाउनेछ।

३. **कट्टा हुने रकम:** फिर्ता दिनुअघि बाँकी कर्जाको साँवा, ब्याज र नतिरेको विलम्ब शुल्क कट्टा गरिनेछ। तिरिसकेको विलम्ब शुल्क फिर्ता हुने छैन।

८. हकवाला (Nominee)

१. प्रत्येक सदस्यले एक जना हकवाला तोक्नुपर्नेछ। हकवालाको नाम, नाता र सम्पर्क नम्बर दफा १ को तालिका र एपमा राखिनेछ।

२. कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा निजको जम्मा बचत (र कम्पनी दर्तापछि शेयर) हकवालालाई दिइनेछ। बाँकी कर्जा भए पहिले कट्टा गरिनेछ।

३. हकवालालाई रकम आवश्यक कागजात (मृत्यु दर्ता र नाता प्रमाणित) पेश गरेको **३० दिनभित्र** भुक्तानी गरिनेछ।

४. सदस्यले लिखित सूचना दिएर जुनसुकै बेला हकवाला परिवर्तन गर्न सक्नेछ।

९. सम्झौता संशोधन, विवाद समाधान र अन्य व्यवस्था

१. **संशोधन:** यस सम्झौतापत्रका कुनै पनि शर्त कम्तीमा **दुई-तिहाइ (२/३)** सदस्यको सहमतिमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ। परिवर्तन निर्णय पुस्तिकामा लेखिनेछ।

२. **विवाद समाधान:** सदस्यहरूबीच विवाद भएमा पहिले आपसी छलफलबाट समाधान गरिनेछ। नमिलेमा साधारण सभाको बहुमतको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

३. **सदस्यहरूबीच मात्र कारोबार:** बचत संकलन र कर्जा लगानी सदस्यहरूबीच मात्र हुनेछ। समूहबाहिरका व्यक्तिबाट रकम संकलन गरिने वा उनीहरूलाई कर्जा दिइने छैन।

१०. सम्झौताको अन्तिम स्वीकृति

हामी माथि उल्लिखित संस्थापक सदस्यहरूले यस सम्झौतापत्रमा लेखिएका सम्पूर्ण शर्त, नियम तथा व्यवस्थाहरू राम्ररी पढी, बुझी, पूर्ण होस-हवासमा कसैको दबाब बिना आफ्नै राजीखुशीले सहमति जनाउँदै साक्षीहरूको रोहबरमा आज यो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी १/१ प्रति सुरक्षित राख्यौं। विदेशमा रहेका सदस्यले यो पाना प्रिन्ट गरी हस्ताक्षर गरेर स्क्यान प्रति पठाउन सक्नेछन्।

संस्थापक सदस्यहरूको दस्तखत

क्र.सं.	नाम	दस्तखत	मिति
१			
२			
३			
४			
५			
६			
७			
८			
९			
१०			
११			
१२			
१३			

क्र.सं.	नाम	दस्तखत	मिति
१४			
१५			
१६			
१७			
१८			
१९			
२०			

रोहबर / साक्षीहरू

क्र.सं.	नाम	ठेगाना	दस्तखत
१			
२			